

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 691/2534 นางสาว ยุ พิน นิล ประดิษฐ์
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 54(2)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) มาตรา ข้อ 1(16)

โจทก์ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ต้องสูญเสียอวัยวะ
หลายส่วนของร่างกาย คือ หนึ่งศีรษะ ใบหูข้างขวา และนิ้วทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นการสูญเสีย
อวัยวะบางส่วนของร่างกายนายจ้างต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์ร้อยละหกสิบ
ของค่าจ้างรายเดือนโดยจ่ายตามประเภทการสูญเสียอวัยวะที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ 2) ข้อ 1(16) อัน
เป็นการสูญเสียอวัยวะส่วนอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (15) มีกำหนดระยะเวลา
เวลาการจ่ายตามที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาพนักงาน
เงินทดแทนกำหนดรวมกัน แต่ไม่เกินสิบปีคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติให้
กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์รวม 4 ปี 6 เดือน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนตามกำหนดระยะเวลาดัง
กล่าวไม่ใช่จ่ายตามที่โจทก์ต้องสูญเสียอวัยวะในแต่ละส่วนของร่างกายแยกเป็นส่วน
ๆ ไป.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างต้องสูญเสียอวัยวะหลายอย่างไปบางส่วน โจทก์ได้เรียกร้องเอาเงินทดแทนแต่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยให้จ่ายเงินทดแทนไม่ถูกต้องที่ฎกจะต้องคิดในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนเป็นเวลา 5 ปี ในการสูญเสียอวัยวะของร่างกายแยกเป็นส่วน ๆ ไป โจทก์จึงได้รับเงินทดแทนไม่ครบ ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนจนครบจำนวนแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์จำนวน 68,234.40 บาท คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ปัญหาว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่วินิจฉัยค่าทดแทนที่โจทก์ต้องสูญเสียอวัยวะของร่างกายเนื่องจากประสบอันตรายนั้นครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 54(2) เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสีย อวัยวะบางส่วนจากร่างกาย โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการจ่ายค่าทดแทน ซึ่งแก้ไขแล้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการจ่ายค่าทดแทน(ฉบับที่ 2 ข้อ 1(16) วรรคแรก ระบุกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนจากร่างกายตามข้อ 54(2) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง

การคุ้มครองแรงงาน ให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสีย
อวัยวะนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (15) ตามที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือคณะ
กรรมการที่ปรึกษาพนักงานเงินทดแทนกำหนด แต่ไม่เกินห้าปี และตามข้อ 1(16)
วรรคสอง ระบุว่าถ้าลูกจ้างประสบอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะในหลายส่วนของร่างกาย
ตามที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (16) ให้คำนวณกำหนดเวลาดังกล่าวรวมกันแต่ไม่เกินสิบปี
ตามข้อกำหนดแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมาแล้วเห็นได้ว่า ค่าทดแทน
สำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนในร่างกายนั้น กำหนดให้นายจ้าง
จ่ายเป็นรายเดือนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสีย
อวัยวะและตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนด
สำหรับกรณีของโจทก์ได้ความว่า จากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นาย
จ้าง โจทก์สูญเสียอวัยวะหนึ่งศีรษะใบหูข้างขวาและคิ้วทั้งสองข้าง อันเป็นการ
สูญเสียอวัยวะตามประเภทที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการ
จ่ายค่าทดแทน(ฉบับที่ 2) ข้อ 1(16) อันเป็นการสูญเสียอวัยวะส่วนอื่น นอกจากที่
ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (15) ซึ่งให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน 4 ปี6 เดือน ตามที่
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติ เมื่อโจทก์สูญเสียอวัยวะหนึ่งศีรษะ ใบหูข้าง
ขวา และคิ้วทั้งสองข้างอันเป็นการสูญเสียอวัยวะตามประเภทที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ 2) ข้อ 1(16) จึงต้อง
จ่ายค่าทดแทนให้เป็นรายเดือนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน มิใช่เป็นการที่ต้อง
จ่ายค่าทดแทนจากการที่โจทก์ต้องสูญเสียอวัยวะในแต่ละส่วนของร่างกายดังที่โจทก์
อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟูง-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ